

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק קרויזר

4700/25/פ

הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון – קיום בדיקת פוליגרף תקופתית לעובדי מערכת אכיפת החוק), התשפ"ד–2024

- תיקון סעיף 7 1. בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–2002¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7(ב), בסופו יבוא :
- "(א3) עריכת בדיקת פוליגרף, אחת לשנתיים, ליועץ המשפטי לממשלה ומשניו, לפרקליט המדינה ומשניו, ולכלל עובדי אגף ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ובפרקליטות המדינה ; בדיקה כאמור תכלול, בין היתר, שאלות הנוגעות להפרת חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963², ותקנון שירות המדינה ולהדלפת מידע מסווג לגורמים שאינם מוסמכים."
- תיקון סעיף 8 2. בסעיף 8 לחוק העיקרי, בסופו יבוא :
- "(ד) לשם מילוי תפקידי השירות לפי סעיף 7(ב)(א3), ייקבע השירות הוראות לביצוע בדיקת הפוליגרף, באישור ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאים של ועדת החוץ והביטחון."
- דיווח 3. ראש שירות הביטחון הכללי ידווח לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, אחת לשנה בחודש ינואר, דיווח כללי בדבר ביצוע חוק זה.

דברי הסבר

אמון הציבור במערכת אכיפת החוק נמוך מאוד. הדבר נובע, בין היתר, מהדלפות בלתי פוסקות, אכיפה בררנית וקידום אינטרסים אישיים במסגרת השיקולים להגשת כתבי אישום ועוד. כיום, בכירי שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים וצבא ההגנה לישראל, עוברים בדיקות פוליגרף תקופתיות, בדומה למוצע בהצעת החוק. כך, גם פקודת המשטרה מחייבת את בכירי המשטרה לעבור בדיקת פוליגרף לשם איתור ומניעת מעשים הגורמים "לפגיעה חמורה באמון

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 179.

² ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.

הציבור". אולם, עובדי הפרקליטות ואגף ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים אינם מחויבים בכך. על כן מוצע, כי מדי שנתיים, יעברו גם עובדי משרד המשפטים, ובין היתר, עובדי מחלקת ייעוץ וחקיקה והפרקליטות, בדיקות פוליגרף תקופתיות, והשאלות בבדיקות אלו יתמקדו בהפרה של חוקים ותקנות, ובכלל זה שאלות הנוגעות להדלפת מידע מסווג לגורמים שאינם מוסמכים. מתוך ההנחה כי הרוב המכריע של העובדים בתפקידים אלו הם אנשים ישרים הפועלים על פי חוק ושומרים על התנהלות ציבורית נאותה, מכובדת ודמוקרטית, הצעת החוק תסייע בהגברת אמון הציבור במערכות אלו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בסיוון התשפ"ד (01.07.2024)